

RECURSO CÍVEL Nº 5006260-90.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: JOAO CORDEIRO PIMENTEL (AUTOR)

ADVOGADO(A): LEONARDO CARVALHO DE SALLES (OAB ES021179)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de fevereiro de 2025.

5006260-90.2024.4.02.5006

500003592970 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5006260-90.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: JOAO CORDEIRO PIMENTEL (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou extinto o feito sem a resolução de mérito (art. 485, I, do CPC).

Em suas razões recursais, a parte autora alega, em síntese, que deve ser declarada nula a sentença por cerceamento ao direito de defesa. sob a alegação de que não lhe foi dada a oportunidade para regularizar o feito.

Contrarrazões dos réus.

VOTO

A parte autora ajuizou esta ação em face da CEF objetivando a declaração de inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado, com a suspensão da cobrança das parcelas e a devolução indevidamente pagos a esse título. Com a inicial, apresentou, como prova, apenas o histórico de empréstimo consignado emitido pelo INSS demonstrando a inclusão de contrato bancário em favor do banco réu (evento 1, HISC7; evento 1, EXTR6).

A sentença julgou extinto o feito sem a resolução de mérito porque a parte autora, intimada para manifestar-se sobre a ocorrência de decadência e prescrição, bem como acerca da reunião das ações em que figurem como parte ré a mesma instituição financeira, ficou inerte.

Considerando que a parte autora não cumpriu com o determinado no despacho retro, ou seja, não se manifestou acerca da ocorrência da decadência ou da prescrição, bem como acerca da reunião das ações em que figurem como parte ré a mesma instituição financeira, a extinção do processo é solução que se impõe.

Ressalto que as diligências determinadas são necessárias para o desenvolvimento válido e regular do processo e para a prestação da atividade jurisdicional de forma eficaz, eficiente e efetiva, permitindo-se o contraditório substancial e, ao final, a prolação de decisão de mérito alinhada com as circunstâncias fático-jurídicas específicas do caso concreto.

*No mais, reporto-me ao estudo realizado pelo Centro Local de Inteligência da Seção Judiciária do Espírito Santo sobre o tema dos empréstimos consignados em benefícios previdenciários, consubstanciado na Nota Técnica n. 1/2024, que está disponível no seguinte link: **clique aqui para visualizar a nota técnica.***

Com efeito, as partes têm o dever de colaborar com o magistrado (art. 379, III, do CPC) e o juízo havia identificado previamente a existência de outras ações similares propostas pela parte autora (evento 3), devendo ser mantida a sentença.

Não bastasse, observa-se que, na inicial, a parte autora simplesmente nega a contratação dos empréstimos consignados, sugerindo a ocorrência de fraude, o que, em tese, configura crime de ação penal pública, sendo que nem sequer juntou documento que comprovasse a contestação administrativa perante o banco réu, relativamente às contratações que alega não ter realizado, tampouco boletim de ocorrência.

A contestação administrativa, com efeito, demonstraria a boa-fé da parte autora, pois, geralmente, alguém de boa-fé assim se comporta quando afirma ter sido vítima de fraude mediante a concessão de empréstimo bancário que não o requereu, sendo que nem mesmo formalizou boletim de ocorrência, não obstante o fato de que a fraude noticiada pudesse configurar crime de ação penal pública.

Veja-se que, se tivesse acionado a instituição financeira e obtido os contratos antes do ajuizamento da ação, a narrativa da inicial, de forma correta, apontaria especificamente os eventuais vícios do contrato, bem como requereria as provas pertinentes ao caso, que levariam o juízo a avaliar a alegada ocorrência de fraude. Por certo que não cabe ao juízo, após a eventual juntada de contrato pela parte ré, ficar buscando no instrumento contratual eventuais vícios não alegados pela parte autora na inicial.

Não há dúvida de que a peça inicial é genérica e não haveria como ser de outra forma, ante a inércia de atividade probatória elementar, que deveria ter sido realizada previamente ao ajuizamento, providência da qual a parte autora não se desincumbiu.

Sobre a questão, destaco os seguintes trechos da Nota Técnica n. 1/2024 do Centro Local de Inteligência desta SJES:

“... No ponto, veremos adiante que uma das práticas corriqueiras em matéria de empréstimos consignados é o ajuizamento da ação sem qualquer pedido prévio de informações ou de fornecimento de documentos à instituição financeira responsável pelo contrato, muito embora a jurisprudência entenda necessário o requerimento administrativo em relação a documentos bancários.

(...)

Pode-se, por exemplo, exigir a apresentação de boletim de ocorrência policial lavrado especificamente em relação aos contratos impugnados. Afinal, cuida-se, em tese, de crime de ação penal pública incondicionada (inclusive porque uma das vítimas é o INSS, autarquia federal, entidade integrante da Administração Pública Indireta, nos termos do art. 171, §5º, I, do Código Penal), devendo haver a notícia do fato à autoridade policial, a cargo de quem o alega, uma vez que não se trata de delito verificável objetivamente de circunstâncias existentes nos autos ou ocorrida no curso do processo. (...)”

Por tais fundamentos, considerando também que a prévia inércia de atividade probatória mínima por parte da autora gerou uma petição inicial inepta, ante o caráter genérico da causa de pedir, deve ser mantida a extinção do feito sem a resolução de mérito.

Da parte dispositiva

VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.